

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7630/2547

พนักงานอัยการจังหวัดระนอง
นายเรืองศักดิ์หรือสมศักดิ์ แยมมีศรี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 30, มาตรา 83

พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 24, มาตรา 50

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27

จำเลยตกลงซื้อบุหรี่จากเรตจากผู้ขายที่อยู่ประเทศพม่าไว้ก่อนแล้ว จำเลยใช้ให้ ม. นำบุหรี่จากเรตของกลางเข้ามาในราชอาณาจักร ม. เพียงแต่ไปรับบุหรี่จากเรตของกลางจากผู้ขายที่เกาะสอง ประเทศพม่า จำเลยจึงกระทำการอันเป็นส่วนหนึ่งของความผิด ถือว่าจำเลยร่วมกับ ม. มีบุหรี่จากเรตของกลางอันเป็นยาสูบที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายและร่วมกันนำบุหรี่จากเรตของกลางซึ่งผลิตในต่างประเทศและเป็นของต้องจำกัด ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงค่าภาษีศุลกากร เมื่อจำเลยจะนำบุหรี่จากเรตของกลางไปขายให้แก่ลูกค้าที่จังหวัดชุมพร จำเลยจึงร่วมกับ ม. มีบุหรี่จากเรตของกลางไว้เพื่อขาย

ศาลลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ. ศุลกากร มาตรา 27 ประกอบ ป.อ. มาตรา 83 ปรับ 117,000 บาท แต่เนื่องจากจำเลยต้องรับผิดชอบร่วมกับ ม. จำเลยในคดีอื่นของศาลชั้นต้นและปรากฏว่าในคดีดังกล่าวศาลชั้นต้นลดโทษให้ ม. กึ่งหนึ่ง คงปรับ ม. สำหรับข้อหานี้ 58,500 บาท และ ม. รับโทษกักขังแทนค่าปรับครบถ้วนแล้ว ดังนั้นสำหรับคดีนี้จำเลยจึงควรรับโทษปรับอีก 58,500 บาท

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 4, 24, 44, 50 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2507 (ที่ถูก พ.ศ.2509) มาตรา 24 (ที่ถูกต้องระบุมตรา 50 ด้วย) การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านศุลกากร ปรับ 117,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ให้ปรับ 78,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 โดยให้กักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปีได้ในกรณีชำระค่าปรับเมื่อรวมกับค่าปรับที่นายมกราจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6334/2540 ของศาลชั้นต้น ได้ชำระไปแล้วต้องไม่ต้องไม่เกิน 117,000 บาท ที่นายมกราต้องรับผิด ยกฟ้องข้อหาเมียสูบที่มีได้ปิดแสดงมปียาสูบตามกฎหมายนอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ว่า ในวันเวลาสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องนายสมใจกับพวกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิต จังหวัดระนอง จับกุมนายมกรจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6334/2540 ของศาลชั้นต้น และยึดได้บุหรี่ชิกาแรต ยี่ห้อมาร์โบโร่ จำนวน 1,500 ซองหนัก 31,500 กรัม ราคา 22,500 บาท กับเรือหางยาว 1 ลำพร้อมเครื่องยนต์เป็นของกลาง บุหรี่ชิกาแรตจำนวนดังกล่าวเป็นยาสูบที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามกฎหมาย ซึ่งผลิตในต่างประเทศและเป็นของต้องจำกัดยังมีได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้อง จำเลยใช้ให้นายมกรนำเข้ามาในพระราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงค่าภาษีศุลกากร ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้แล้วว่า จำเลยใช้ให้นายมกรนำบุหรี่ชิกาแรตของกลางเข้ามาในพระราชอาณาจักร โจทก์มีนายมกรเป็นพยานเบิกความว่า พยานไปรับบุหรี่ชิกาแรตของกลางจากโกเจี้ยวเจ้าของร้านขายบุหรี่ที่เกาะสองประเทศสหภาพพม่า โดยบอกโกเจี้ยวว่าจำเลยให้มารับของ โกเจี้ยวก็มอบบุหรี่ชิกาแรตของกลางให้แก่พยาน คำเบิกความของนายมกรเชื่อมโยงสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ฟังได้แล้วดังกล่าว ทั้งจำเลยมิได้นำสืบถึงข้อเท็จจริงนี้ จึงเชื่อได้ว่านายมกรเพียงแต่ไปรับบุหรี่ชิกาแรตของกลางจากผู้ขายที่เกาะสองนำเข้ามาในพระราชอาณาจักรซึ่งบุหรี่ชิกาแรตดังกล่าวจำเลยได้ตกลงซื้อจากผู้ขายไว้ก่อนแล้ว จำเลยจึงกระทำการอันเป็นส่วนหนึ่งของความผิด ถือว่าจำเลยร่วมกับนายมกรมีบุหรี่ชิกาแรตของกลางอันเป็นยาสูบที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามกฎหมาย และร่วมกันนำบุหรี่ชิกาแรตของกลางซึ่งผลิตในต่างประเทศและเป็นของต้องจำกัด ยังมีได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในพระราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงค่าภาษีศุลกากร บุหรี่ชิกาแรตของกลางมีจำนวนมากถึง 1,500 ซอง เกินความจำเป็นที่จะมีไว้เพื่อใช้เอง ทั้งนายมกรให้การชั้นจับกุมตามบันทึกการสอบสวนเพิ่มเติมเอกสารหมาย จ.8 ว่าจำเลยจะนำบุหรี่ชิกาแรต

ของกลางไปขายให้แก่ลูกค้าที่จังหวัดชุมพร จึงเชื่อว่าจำเลยร่วมกับนายมกรามีบุหรืชิกาเรตของกลางไว้เพื่อขาย จำเลยจึงมีความผิดตามฟ้อง ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 24, 50 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดปรับ 117,000 บาท เนื่องจากจำเลยต้องรับผิดร่วมกับจำเลยในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 6334/2540 ของศาลชั้นต้น และปรากฏว่าในคดีดังกล่าวศาลชั้นต้นลดโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่ง คงปรับจำเลยสำหรับข้อหานี้ 58,500 บาท และจำเลยในคดีดังกล่าวรับโทษกักขังแทนค่าปรับครบถ้วนแล้ว ดังนั้น สำหรับคดีนี้จำเลยจึงคงรับโทษปรับอีก 58,500 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8

(ทองหล่อ โฉมงาม-สุรพล เจียมจุไร-เฉลิมศักดิ์ บุญยงค์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ